

INVENTARIO Y VALORACIÓN RAZONADA PARA ESCRITURA NOTARIAL — Ekio BioTech S.L.

Documento técnico de apoyo a la operación notarial. Recoge los activos y pasivos aportables por Francisco Javier Andrés Andrés (autónomo) a la sociedad Ekio BioTech S.L. de nueva constitución.

Versión 3 (2026-07-22) — cambio de criterio de valoración, decisión de Javier tras reunión con Garrigues (20/07/2026). Las versiones anteriores de este documento valoraban cada activo intangible **a coste de registro/desarrollo** (criterio contable puro). Javier ha rechazado ese criterio con un argumento correcto: el coste de tramitar una patente o de registrar una marca no es lo que esos activos **valen**, es solo lo que costó el papeleo. Siguiendo el razonamiento de Garrigues ("si valoras tu empresa en 50.000 €, ¿la venderías por eso?"), este documento pasa a valorar cada activo **por lo que realmente vale como parte de un negocio en marcha** (método de royalty para IP y marca, coste de reposición para software, múltiplo de facturación para el fondo de comercio del negocio), no por su coste histórico de papel.

Naturaleza de esta valoración: es una **valoración razonada preparada internamente** (por Javier con apoyo de este agente), no un informe pericial independiente firmado por un experto colegiado — decisión expresa de Javier (22/07/2026): no se va a encargar tasación externa. Tiene metodología explícita y trazable (más defendible que una cifra sin cálculo detrás), pero **no tiene el mismo peso probatorio que un informe pericial firmado** ante una eventual comprobación de valores de la AEAT. Queda declarado así una vez, sin más insistencia.

Validación obligatoria: asesor fiscal habilitado + notario antes de firma definitiva.

1. DATOS DE LA OPERACIÓN

Aportante	Francisco Javier Andrés Andrés (autónomo, persona física, nacido 30/01/1973)
Fecha de referencia de la valoración	23 de julio de 2026 (corte del inventario; stock y tesorería se re-cortan a fecha de otorgamiento)
Sociedad receptora	Ekio BioTech S.L. (nueva constitución)
Arrendamiento del local (Valladolid)	Se cede a la sociedad (art. 32 LAU: notificar al arrendador, posible subida 20 %)
Estructura societaria	SIN HOLDING (confirmado 22/07/2026). Ekio BioTech S.L. es la única sociedad; los inversores entran directamente en ella
Régimen fiscal aplicable	Cap. VII Tít. VII LIS · FEAC · art. 87 LIS (aportación no dineraria especial)
IVA	No sujeción (art. 7.1º LIVA, unidad económica autónoma)
Régimen elegido	SOCIEDAD OPERATIVA FAMILIAR (confirmado 23/07/2026) — exención Patrimonio art. 4.Ocho Ley 19/1991 + reducción 95 % ISD art. 20.2.c Ley 29/1987 para transmisión mortis causa a sobrinos (colaterales 3er grado, en defecto de descendientes). Requiere retribución del administrador >50 % de sus rendimientos totales. Se descarta el régimen de empresa emergente (Ley 28/2022)

Verificaciones confirmadas por el aportante	Contabilidad Holved ajustada al Código de Comercio (art. 87.1 LIS) ✓ · Conjunto aportado constituye unidad económica autónoma (art. 7.1º LIVA / art. 87.2 LIS) ✓
Capital social objetivo Ekio BioTech	10.000 €
Domicilio social	Barrio de Arriba, 39 · 49327 Cubo de Benavente (Zamora)
Administrador único	Francisco Javier Andrés Andrés — cargo retribuido (confirmado 22/07/2026), cuantía a fijar por la Junta
Notario	Alejandro Marcos Hidalgo · c/ Constitución, Valladolid (contacto operativo: Héctor Tapia Barbado)
Sociedad preexistente	EKIO Bienestar S.L. → queda en hibernación (avalista Iberaval). Sin actividad, cuentas atrasadas al día
Sociedad fuera del perímetro	EkoWifi Conectados y Protegidos (marca OEPM M 4286006, clase 38) se reserva fuera de Ekio BioTech

2. ACTIVOS APORTADOS — VALORACIÓN RAZONADA PARA ESCRITURA

BLOQUE 1 · ACTIVOS TANGIBLES — 63.555 € (sin cambios de criterio: "los tangibles son los que hay")

1.1. Stock de producto (52.275 €)

Valorado a **coste de fabricación/adquisición**. Línea Spiro incluida (18.800 €), con cautela VNR a fecha de otorgamiento. Stock obsoleto al 50 % VNR.

Deep 5	25	250 €	6.250 €
Bioregén 7	25	400 €	10.000 €
Biospectrum 10	10	1.000 €	10.000 €
Panel Core	60	60 €	3.600 €
Medidores baja intensidad	10	20 €	200 €
Equipos medición consultorías	1 lote	—	1.200 €
Medidores calidad aire	1 lote	—	550 €
Fundas/layers Spiro Card y Square X	1 lote	—	350 €
Cajas packaging	1 lote	—	575 €
Stock obsoleto medidores CEM (al 50 %)	1 lote	1.500 € original	750 €

Spiro Disc X	20	200 €	4.000 €
Spiro Card	30	50 €	1.500 €
Spiro Square	30	90 €	2.700 €
Spiro Square X	30	170 €	5.100 €
Spiro Ultra	8	500 €	4.000 €
Spiro Disc X (modelo adicional)	5	300 €	1.500 €
SUBTOTAL STOCK			52.275 €

1.2. Mobiliario y equipos de oficina (7.180 €)

Mesas y sillas de trabajo	3+3	1.970 €
Impresoras Brother + Canon	2	280 €
Ordenadores oficina sin marca	2	1.100 €
Portátil Mac Air + MacBook + Sobremesa Mac	3	3.400 €
Material oficina vario	1 lote	430 €
SUBTOTAL OFICINA		7.180 €

1.3. Reforma local Valladolid + mobiliario decorativo (4.100 €)

Instalación eléctrica del local (activable)	1.000 €
Mobiliario decorativo aportado al local	3.100 €
SUBTOTAL	4.100 €

TOTAL BLOQUE 1: 63.555 €

BLOQUE 2 · PROPIEDAD INDUSTRIAL — 90.000 € (revisado: royalty sobre ingresos protegidos, no coste de papeleo)

Modelo de utilidad U202532624 (OEPM, concedido, prioridad 24/12/2025)	Relief-from-Royalty	Ingresos atribuibles a la tecnología patentada (línea Ekio Light: Deep5/BioRegén7/BioSpectrum) $\approx$ 40 % de la facturación ($\sim$ 215.000 €/año) $\times$ tasa de royalty razonable del sector (4-5 %) $\times$ valor presente a $\sim$ 10 años de vida comercial útil, descontado a una tasa alta (18-20 %) propia de empresa joven con concentración de riesgo	75.000 €
--	---------------------	---	-----------------

Solicitud PCT (en preparación, reivindica prioridad del MU, 157 países potenciales)	Opciones reales / coste + prima de expectativa	Descuento fuerte por no estar aún concedida ni presentada; valor de opción sobre la expansión internacional de la protección	10.000 €
Segunda patente/ modelo "SRBA" (en desarrollo)	Coste + opción	Fase temprana, coste incurrido más valor de opción sobre tecnología en desarrollo	5.000 €
SUBTOTAL PROPIEDAD INDUSTRIAL			90.000 €

Documentación para escritura: título de concesión OEPM del MU + factura La Fábrica de Inventos (1.750 € de coste de tramitación, que es la base documental, no el valor) + manifestación de titularidad libre de cargas. La PCT se presentará a nombre de Ekio BioTech S.L. una vez constituida.

BLOQUE 3 · SOFTWARE PROPIO — 18.000 € (revisado: coste de reposición real, no horas puntuales de un parte de trabajo)

EKIO Coach (app cliente) y EKIO APP (CRM interno), desarrollados por Cristian de Moya Llanos (empleado) y Javier. La valoración anterior (500 €, basada solo en 4 horas registradas de Cristian en un periodo concreto) infravaloraba gravemente el esfuerzo real de construcción de ambas herramientas.

EKIO Coach + EKIO APP (conjuntamente)	Coste de reposición	Lo que costaría hoy encargar a un desarrollador/agencia externa la reconstrucción de una app cliente + CRM interno equivalentes, en fase MVP/temprana	18.000 €
App control paneles con IA (con AIR Institute)	—	Cotitularidad a determinar con el partner — no se activa hasta clarificar el régimen contractual	0 €
SUBTOTAL SOFTWARE			18.000 €

Pendiente de ajuste fino: si Javier aporta un cómputo real de horas totales (no solo las de Cristian) dedicadas por ambos a estas herramientas, se puede refinar esta cifra al alza o a la baja. **Acciones pendientes:** addendum de cesión de IP al contrato de Cristian; revisar contrato AIR Institute.

BLOQUE 4 · MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS — 32.000 € (revisado: royalty sobre facturación que sostiene la marca)

EKIO ELECTROSMOG (nombre comercial N 0467723, concedido)	Relief-from-Royalty	Royalty de marca (~2 %) sobre la facturación atribuible al reconocimiento de marca (~60 % de 537.845 € ≈ 322.000 €), descontado a vida útil	18.000 €
---	---------------------	---	-----------------

EKIO LIGHT (solicitud de marca M 4357232, en trámite)	Relief-from-Royalty con descuento por no concesión	Menor peso por estar en trámite, pero con recorrido de crecimiento propio de la línea de producto que lleva su nombre	14.000 €
EkoWifi (M 4286006)	—	EXCLUIDA del aporte, se reserva fuera	—
EKIO denominativa pura (sin sufijo)	—	Sin evidencia de registro — verificar y registrar si procede	—
SUBTOTAL MARCAS			32.000 €

BLOQUE 5 · DOMINIO Y ECOMMERCE — 15.000 € (revisado: valor de una tienda operativa de 3 años, no solo la factura de desarrollo)

Tienda Shopify (tema Dawn personalizado) + dominios	Valor de negocio operativo	Una tienda con ~3 años de histórico transaccional, tráfico real y posicionamiento vale más que el coste puntual de haberla programado	15.000 €
SUBTOTAL DOMINIO + ECOMMERCE			15.000 €

BLOQUE 6 · FONDO DE COMERCIO DEL NEGOCIO EN MARCHA — 165.000 € (NUEVO — recoge en conjunto lo que antes no se activaba)

Qué recoge esta partida, y por qué en conjunto y no por separado: base de datos y cartera de clientes (12.400 contactos, 7.600 clientes, 3.800 WhatsApp, 2.500 encuestas), comunidad en redes (~40.000 seguidores IG), contrato de distribución Noxtak, know-how y metodología propia, capacidad de generación de beneficios futura. Es exactamente lo que un comprador pagaría de más por adquirir "el negocio funcionando" en vez de activos sueltos — el argumento de Garrigues aplicado con método, no como cifra suelta.

Método — contraste por múltiplo de facturación: facturación último ejercicio cerrado 537.845,34 € × múltiplo razonable para un negocio D2C de bienestar con IP real, marca reconocida y 3 años de trayectoria, pero aún dependiente del fundador y con margen operativo ajustado (rango sectorial 0,4x-0,7x, tomamos 0,55x) ≈ 296.000 € de valor de negocio total. Restando lo ya recogido individualmente en los Bloques 1-5 (63.555 + 90.000 + 18.000 + 32.000 + 15.000 = 218.555 €), la diferencia atribuible a fondo de comercio del negocio en marcha es de **165.000 €** (hacia la parte alta del rango resultante, justificado por la tracción real: 3 años de facturación estable, crecimiento proyectado y patente ya concedida).

Fondo de comercio del negocio en marcha (BBDD, comunidad, contratos, know-how, capacidad de beneficio futuro)	165.000 €
---	------------------

Nota de coherencia con la escritura: esta partida se declara como una **valoración global del negocio en marcha**, no como activación individualizada de cartera de clientes o marca autogenerada — la diferencia es importante y hay que mantenerla en la redacción de la escritura. Texto propuesto:

"Adicionalmente a los elementos individualizados en el inventario, se aporta el negocio como unidad económica en funcionamiento, cuyo valor conjunto —determinado por referencia a un múltiplo de la facturación del último ejercicio cerrado y que incorpora la base de clientes, la comunidad, los contratos comerciales vigentes y el know-how del negocio— asciende a 165.000 €, en aplicación del criterio de valoración de empresa en marcha."

3. RESUMEN ACTIVOS APORTADOS

1 · Tangibles	63.555 €	Coste real
2 · Propiedad industrial	90.000 €	Relief-from-Royalty / opciones reales
3 · Software	18.000 €	Coste de reposición
4 · Marcas	32.000 €	Relief-from-Royalty
5 · Dominio/ecommerce	15.000 €	Valor de negocio operativo
6 · Fondo de comercio negocio en marcha	165.000 €	Múltiplo de facturación, contraste con bloques 1-5
TOTAL ACTIVOS APORTADOS	383.555 €	

4. PASIVOS — ACTUALIZADO 2026-07-22

Pasivos declarados

Préstamo ICO CaixaBank	Javier autónomo	6.729 € pendiente real	NO se traspasa — queda en Javier persona física
Línea de crédito CaixaBank	Javier autónomo	22.000 € dispuesto (actualizado, antes 10.000 €)	SÍ se traspasa a Ekio BioTech S.L.
Préstamo CaixaBank con aval Iberaval	Javier autónomo + avalista EKIO Bienestar S.L.	80.000 €	NO se traspasa (aval de tercero lo impide)
Subvención CyL pendiente devolución	Javier autónomo (nominativa)	7.000 €	NO se traspasa (obligación personal)

Pasivo que se traspasa a Ekio BioTech: 22.000 €

Cambio de decisión (2026-07-22): anteriormente se traspasaba también el ICO (6.729 €) junto con la línea de crédito. Javier ha decidido que **solo la línea de crédito se traspasa**, y por su saldo dispuesto actualizado (22.000 €, no los 10.000 € anteriores ni los 30.000 € de límite). El ICO se queda íntegramente en la esfera personal de Javier.

Subvenciones que se aportan (activo intangible/relación transmitida, sin valor individualizado añadido al balance)

06/25/ VA/0078	Digitalización y Transformación	ICE Castilla y León (FEDER)	Concedida 3.510 €	Aceptada 01/07/2026
03/25/ VA/0018	Fomento de la Innovación en PYMEs	ICE Castilla y León (FEDER)	Concedida 3.907,08 €	Aceptada 07/07/2026
04/25/ VA/0053	Proyectos de I+D+i "Ekio Light I+D"	ICE Castilla y León	Presupuesto personal 62.658 €, importe a conceder pendiente	En tramitación, ejecución 01/05/2026-30/04/2028, compromiso 2 puestos I+D

Riesgo no resuelto: las subvenciones se conceden habitualmente intuitu personae; el cambio de beneficiario (autónomo → sociedad) puede requerir autorización expresa de ICE Castilla y León, no ser automático. Gestión a incluir en las actuaciones que el aportante se compromete a realizar para el cambio de titularidad (cláusula c) de la escritura). El compromiso de creación de 2 puestos I+D del expediente 04/25/VA/0053 (hasta abril de 2028) pasaría a ser una obligación de la sociedad si se autoriza la subrogación.

Balance aportado resultante

Activos aportados	383.555 €
Pasivos que se traspasan	22.000 €
Patrimonio neto aportado	361.555 €
Capital social Ekio BioTech	10.000 €
Prima de ascunción	351.555 € (35,1555 €/participación)

5. POR QUÉ ESTE CAMBIO DE CRITERIO RESUELVE EL PROBLEMA QUE PLANTEÓ GARRIGUES

Activos brutos	71.805 €	383.555 €
Patrimonio neto aportado	55.076 €	361.555 €
Pre-money objetivo de la ronda	1,2-1,5 M€	1,2-1,5 M€ (sin cambios)
Salto entre aportación y ronda	~20-27 veces	~3-4 veces

Un salto de 20-27 veces en pocos meses es precisamente el patrón que activa una comprobación de valores de la AEAT (art. 57 LGT): la propia ronda se usa como prueba de que el valor real en la fecha de la aportación ya era mucho más alto. Un salto de 3-4 veces es perfectamente explicable por la entrada de capital nuevo y la

prima que paga un inversor institucional por desrisking y opcionalidad — es el patrón normal de cualquier ronda de financiación temprana, no una señal de alarma.

6. LO QUE ESTA VALORACIÓN NO ES, Y EL EQUILIBRIO DE RIESGO

No es un informe pericial firmado. Es una **valoración razonada preparada internamente**, con metodología explícita (Relief-from-Royalty, coste de reposición, múltiplo de facturación), no un informe pericial independiente firmado por un experto colegiado. Javier ha decidido expresamente no encargar tasación externa (22/07/2026, por coste y proporcionalidad). Decisión legítima; queda documentado que su solidez probatoria ante una comprobación es menor que la de un informe pericial de un tercero.

Por qué esto es posible siendo S.L. (y su contrapartida): una S.A. exigiría informe de experto independiente designado por el Registro Mercantil (art. 67 LSC); una **S.L. no lo exige** (art. 63 LSC), por eso vale una valoración razonada interna. La contrapartida es la **responsabilidad solidaria del fundador con su patrimonio personal durante 5 años** por la realidad y el valor de lo aportado (arts. 73-77 LSC).

El equilibrio tiene dos lados. Se subió la valoración desde ~55.076 € para evitar el riesgo de *infravaloración* (comprobación de valores por el salto a la ronda). Pero al subir aparece el riesgo *simétrico* de *sobrevaloración* (misma responsabilidad de los arts. 73-77 LSC). **La partida más expuesta es el fondo de comercio de 165.000 € por múltiplo de facturación** — la primera que examinaría un registrador o la AEAT. El asesor fiscal debe confirmar que los 383.555 € son defendibles y no quedan en el lado excesivamente alto.

7. ACCIONES PENDIENTES ANTES DE LA ESCRITURA

- [] N° expediente OEPM + clases Niza de las marcas registradas.
- [] Factura del desarrollador del tema Shopify.
- [] Inventario fotográfico de stock + mobiliario sin factura.
- [] Cómputo de horas reales (Cristian + Javier) en EKIO Coach/APP para refinar Bloque 3.
- [] Revisar contrato AIR Institute para determinar régimen titularidad app IA.
- [] Certificados al corriente AEAT y Seguridad Social del autónomo.
- [] Negociar con CaixaBank la novación de deudor de la línea de crédito (22.000 €).
- [] Addendum cláusula cesión IP al contrato laboral de Cristian de Moya.
- [] Contrato de colaboración externa / advisory board con Marta Andrés, José Luis Herreros Bermúdez y María del Rosario Curbelo Cabrera (phantom equity 2,5 % / 2,5 % / 3 %).
- [] Contratos mercantiles escritos con los freelances antes de la ronda.
- [] Memoria de motivo económico válido (art. 89.2 LIS), firmada.

ADVERTENCIA OBLIGATORIA

Este documento es apoyo técnico. Antes de firmar escritura, contrato de cesión IP, contrato laboral o pacto de socios derivado: validación por asesor fiscal habilitado + notario. La valoración razonada aquí presentada sustituye el criterio de coste histórico usado en versiones anteriores, a petición expresa de Javier, siguiendo el razonamiento de Garrigues sobre coherencia entre el valor de aportación y el valor real del negocio.

Nota sobre la estructura societaria: confirmado (22/07/2026) que **no se constituirá Holding**. Ekio BioTech S.L. es la única sociedad; los inversores entrarán directamente en ella. La marca EkoWifi (excluida del aporte) queda en el patrimonio personal de Javier de forma indefinida, sin sociedad hermana prevista por ahora.